

PIECE No06 - DOSSIER CADASTRE MINIER & PASSIF ENVIRONNEMENTAL EN CORSE

NOTE JURIDICO-FINANCIERE : TRANSMISSION DU PASSIF DE L'ANTIMOINE (CAP CORSE)

ENTITES : SOCIETE NOUVELLE DES MINES DE LA LUCETTE / GROUPE ICADE (CAISSE DES DEPOTS)

CADRE : RENONCIATION AUX CONCESSIONS ET TRANSFERT DE CHARGES AUX COLLECTIVITES

1. CONTEXTE HISTORIQUE ET EXTRACTION DU MINERAL

Les gisements d'antimoine (stibine) du Cap Corse ont fait l'objet de concessions minières historiques majeures :

- Concession d'Ersa (accordée au XIXe siècle)
- Concession de Luri - Castello (exploitations de Castello et Vallone)
- Concession de Meria

Le principal exploitant historique du XXe siècle de ces sites fut la SOCIETE DES MINES DE LA LUCETTE (devenue par la suite SOCIETE NOUVELLE DES MINES DE LA LUCETTE - SNML), entreprise minière spécialisée dans l'extraction de l'antimoine et de l'or (notamment sur son site historique de Mayenne).

Au terme de l'exploitation industrielle dans la seconde moitié du XXe siècle, des dizaines de milliers de tonnes de stériles miniers riches en antimoine, arsenic et métaux lourds associés sont restées stockées à l'air libre sur les bassins versants du Cap Corse, exposées au ruissellement pluvial vers la mer.

2. LA FILIATION JURIDIQUE ET FINANCIERE : DE LA LUCETTE A ICADE

Au fil des décennies, le statut de la Société des Mines de la Lucette a évolué par fusions-absorptions et réorganisations capitalistiques au sein du capitalisme français :

a) Transformation en société foncière et financière :

Ayant cessé l'activité extractive, la Société des Mines de la Lucette s'est reconvertie dans la gestion d'actifs immobiliers et financiers sous le statut de Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC).

b) Absorption par le Groupe ICADE :

La Société des Mines de la Lucette a été officiellement absorbée par le groupe immobilier ICADE (filiale cotée à plus de 39,2 % de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDC, bras financier de l'État français).

Par cette opération de fusion, ICADE est devenue l'ayant droit juridique des anciennes entités détentrices des droits et obligations minières.

3. LE MECANISME JURIDIQUE DE LA " RENONCIATION LIBERATOIRE " (CODE MINIER)

En droit minier français (articles L. 163-1 et suivants et anciens articles du Code Minier), l'exploitant ou le concessionnaire reste responsable des dommages et de la surveillance de son site jusqu'à l'intervention d'un arrêté préfectoral ou ministériel donnant acte de la " renonciation " ou de la " déclaration d'arrêt définitif des travaux " (DADT).

- Une fois la renonciation formellement acceptée par l'État (Ministère de l'Économie / DREAL), la responsabilité de la police des mines et la charge de surveillance basculent vers l'État (via le BRGM / DPSM - Département Prévention et Sécurité Minière).
- Cependant, les terrains de surface et les pollutions résiduelles (stériles miniers, ruissellements acides, enrochements pollués) demeurent physiquement sur le territoire des petites communes du Cap Corse (Luri, Meria, Ersa).

4. L'IMPACT FINANCIER ET ENVIRONNEMENTAL POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

La conséquence directe de cette chaîne juridique et financière :

1. Profits et plus-values capitalisés :

Les profits tirés de la ressource ont été versés aux actionnaires privés puis intégrés dans les bilans d'entités financières nationales.

2. Neutralisation du passif pour les acteurs financiers :

Les structures financières modernes se trouvent juridiquement désengagées des coûts colossaux de remise en état complète et de stabilisation des stériles.

3. Coût résiduel et risques sanitaires pour la Corse :

- Dépassements chroniques des seuils d'antimoine et d'arsenic dans les cours d'eau temporaires lors des épisodes orageux méditerranéens.
- Budgets communaux incapables de supporter des travaux de confinement qui se chiffrent en millions d'euros par site.
- Absence de fonds dédié abondé par les anciens exploitants ou par l'État pour la dépollution lourde.

5. PISTES D'ACTION POLITIQUES ET JURIDIQUES POUR L'ELU

Face à ce constat, un responsable politique ou un groupe parlementaire / territorial dispose de leviers précis :

A. Audit contradictoire du transfert de charges :

Saisine de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) ou de la Cour des Comptes sur le coût réel supporté par les fonds publics (DPSM/BRGM et communes) pour la gestion du passif minier par rapport aux obligations initiales des exploitants absorbés.

B. Proposition d'un fonds de compensation et de réhabilitation minier :

Exiger dans le cadre des discussions institutionnelles et budgétaires (Projet de Loi de Finances) un fonds abondé par la Caisse des Dépôts et les successeurs d'exploitants pour la résorption définitive des dépôts de stériles du Cap Corse.

C. Clarification du statut des concessions orphelines dans la réforme du Code Minier :

Interpeller le Ministre de l'Industrie sur l'application de la directive européenne sur la gestion des déchets de l'industrie extractive (2006/21/CE) aux anciens sites corses inventoriés par le BRGM.
